



G7 JURÍDICO

DIREITO ADMINISTRATIVO

LUCAS MARTINS

Aula 04

Organização Administrativa do Estado e Terceiro Setor

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

Instagram: @proflucasmartins

Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins

Whatsapp: (85) 999258882

GRUPO DE ESTUDOS TRIBUNAIS



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO

1. Considerações Iniciais
2. Órgãos Públicos
3. Administração Indireta

3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1. Regras Gerais

3.2. Autarquias

3.3. Fundações Públicas

3.4. Empresas Estatais

3.1. REGRAS GERAIS



3.1. REGRAS GERAIS

- a) Descentralização
- b) Lei Específica
- c) Personalidade Jurídica Própria
- d) Relação de Vinculação
- e) Finalidade Pública

3.2. AUTARQUIAS



3.2. AUTARQUIAS

- Pessoa Jurídica de Direito Público
- São já criadas por Lei (**independem** de registro)
- Regime Jurídico Publiscista (Fazendário)
- Atividade Típica de Estado
- Autarquias Corporativas (Profissionais)
- Autarquias Especiais
- Agências Executivas
- Autarquias Associativas (Associações Públicas)

3.2. AUTARQUIAS



3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AL Prova: VUNESP - 2023 - TJ-AL - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimto

Entidade autônoma criada por lei, dotada de personalidade de direito público, com gestão, receita e patrimônio próprio, cuja finalidade é executar atividades típicas da administração pública. Trata-se de

- A) sociedade de economia mista.
- B) consórcio público.
- C) autarquia.
- D) empresa pública.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AL Prova: VUNESP - 2023 - TJ-AL - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimto

Entidade autônoma criada por lei, dotada de personalidade de direito público, com gestão, receita e patrimônio próprio, cuja finalidade é executar atividades típicas da administração pública. Trata-se de

A) sociedade de economia mista.

B) consórcio público.

C) autarquia.

D) empresa pública.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa

Dentre as assertivas a seguir, NÃO constitui característica das autarquias o que consta em:

- A) São criadas por lei.
- B) Possuem responsabilidade civil objetiva, isto é, se um fato administrativo delas originário provocar prejuízos a terceiro mesmo que não se identifique culpa individual do agente autárquico, tem o prejudicado direito à reparação dos prejuízos.
- C) Executam atividades típicas da Administração Pública, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira centralizada.
- D) Trata-se de pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta.
- E) Estão sujeitas a controle administrativo, indispensável para assegurar que não se desviem de seus fins institucionais.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa

Dentre as assertivas a seguir, NÃO constitui característica das autarquias o que consta em:

- A) São criadas por lei.
- B) Possuem responsabilidade civil objetiva, isto é, se um fato administrativo delas originário provocar prejuízos a terceiro mesmo que não se identifique culpa individual do agente autárquico, tem o prejudicado direito à reparação dos prejuízos.
- C) Executam atividades típicas da Administração Pública, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira centralizada.
- D) Trata-se de pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta.
- E) Estão sujeitas a controle administrativo, indispensável para assegurar que não se desviem de seus fins institucionais.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: Residência Judicial

A natureza dos bens das autarquias é a de bens públicos.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: Residência Judicial

A natureza dos bens das autarquias é a de bens públicos.

CERTO

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As autarquias estaduais devem pagar o imposto de propriedade predial e territorial urbana aos Municípios.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As autarquias estaduais devem pagar o imposto de propriedade predial e territorial urbana aos Municípios.

ERRADO

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE
Prova: Técnico-Administrativa

Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, autorizada por lei, destinada à atuação em atividades sociais.

3.2. AUTARQUIAS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE

Prova: Técnico-Administrativa

Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, autorizada por lei, destinada à atuação em atividades sociais.

ERRADO

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS



AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADI 1.717)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL 9.649, DE 27.05.1990, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 4. (...) Com efeito, *não* parece possível, a um primeiro exame, em face do ordenamento constitucional, (...)

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADI 1.717)

mediante a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da C.F., a *delegação*, a uma *entidade privada*, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais. (STF, ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 22.09.1999)

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (MS 22.643/SC)

Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são *autarquias federais* sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do art. 71 da atual Constituição.

(STF, MS 22.643/SC, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 06.08.1998)

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 66)

Compete à *Justiça Federal* processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de fiscalização profissional

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (MS 24.624/DF)

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere natureza autárquica aos conselhos de fiscalização profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência do *concurso público* para a contratação de seus servidores. Precedente; RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux.

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização **não** se submetem ao **regime de precatórios**

(STF, RE 938.837/SP (repercussão geral), red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 19.04.2017)

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADC 36)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *POSSIBILIDADE* DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA *CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO*. CONSTITUCIONALIDADE.

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADC 36)

1. Os Conselhos Profissionais, enquanto *autarquias corporativas* criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual *não* se aplica a *obrigatoriedade do regime jurídico único* preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADC 36)

2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006).

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Supremo Tribunal Federal (ADC 36)

3. *Constitucionalidade* da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Taquigrafia

Conforme a jurisprudência do STF, a OAB é uma entidade da administração indireta da União.

AUTARQUIAS PROFISSIONAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Taquigrafia

Conforme a jurisprudência do STF, a OAB é uma entidade da administração indireta da União.

ERRADO

AGÊNCIAS REGULADORAS



AGÊNCIAS REGULADORAS

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: Atividade Notarial e de Registro - Remoção

As agências reguladoras no Brasil são criadas sob a forma de autarquias dotadas de um regime jurídico especial, que lhes confere autonomia reforçada. Como atributo dessa autonomia reforçada na esfera federal, destaca-se a investidura a termo de seus dirigentes e a estabilidade durante os mandatos.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: Atividade Notarial e de Registro - Remoção

As agências reguladoras no Brasil são criadas sob a forma de autarquias dotadas de um regime jurídico especial, que lhes confere autonomia reforçada. Como atributo dessa autonomia reforçada na esfera federal, destaca-se a investidura a termo de seus dirigentes e a estabilidade durante os mandatos.

CERTO

AGÊNCIAS REGULADORAS

Nomeação dos Dirigentes



AGÊNCIAS REGULADORAS

Nomeação dos Dirigentes

A Lei 9.986/00 trazia três requisitos para ocupar cargo de direção nas agências reguladoras: 1) ser *brasileiro*; 2) ter *reputação ilibada*; 3) ter *formação universitária e elevado conceito* no campo de especialidade do cargo para o qual será a pessoa nomeada. Com o advento da **Lei 13.848/19**, entretanto, **outros requisitos** foram acrescentados naquela norma.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Nomeação dos Dirigentes

Atualmente, portanto, os requisitos são: 1) ser *brasileiro*; 2) ter *reputação ilibada*; 3) *notório conhecimento* no campo de sua especialidade; 4) tempo mínimo de *experiência profissional* (10 ou 4 anos, a depender do caso); 5) *formação acadêmica* compatível com o cargo para o qual foi indicado **(art. 5º, Lei 9.986/00)**.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Nomeação dos Dirigentes

Ainda no que diz respeito à nomeação dos dirigentes das agências reguladoras, a Lei 13.848/19 acrescentou o art. 8º- A na Lei 9.986/00 **vedando indicação de algumas pessoas** para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Perda do Mandato



AGÊNCIAS REGULADORAS

Perda do Mandato

Antigamente, a Lei 9.986/00, no art. 9º, apresentava apenas três hipóteses: 1) renúncia do cargo; 2) condenação judicial transitada em julgado; 3) processo administrativo disciplinar. Com o advento da Lei 13.848/19, contudo, foi acrescentada uma nova hipótese de perda do mandato: 4) infringência de quaisquer das novas vedações incluídas no art. 8º-B.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Duração do Mandato



AGÊNCIAS REGULADORAS

Duração do Mandato

Antigamente, a Lei 9.986/00, no art. 6º, definia que o mandato dos Conselheiros e dos Diretores teria o prazo *fixado na lei de criação* de cada Agência. Nesse sentido, os mandatos variavam entre 3 anos (ANVISA, ANS), 4 anos (ANEEL, ANP, ANA, ANTT, ANTAQ e ANCINE) ou 5 anos (ANATEL). Ademais, algumas entidades, em suas próprias leis,

AGÊNCIAS REGULADORAS

Duração do Mandato

possibilitavam a recondução do dirigente para um novo mandato (ANP, por exemplo). A partir da Lei 13.848/19, contudo, o art. 6º da Lei 9.986/00 veio a ser alterado, de modo que, hoje, o mandato dos dirigentes tem duração unificada de **5 anos** e a **recondução** passou a ser **vedada**.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Quarentena



AGÊNCIAS REGULADORAS

Quarentena

Trata-se de período durante o qual o ex-dirigente da agência fica *impedido* de exercer *atividades nas empresas por ele reguladas*. O intuito é evitar que o ex-dirigente leve informações confidenciais para uma determinada empresa sobre as outras por ele antes reguladas. Isso iria gerar uma espécie de concorrência desleal.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Quarentena

A quarentena tem previsão no art. 8º da Lei 9.986/00, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras federais e dá outras providências. *Antigamente*, esse período era de *quatro meses*, entretanto, com o advento da Lei 13.848/19, passou para *seis meses*.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Quarentena

A quarentena sempre durará seis meses? Não! É possível que tenha outra duração prevista na lei específica de cada agência reguladora. A título de exemplo, as leis criadoras da ANEEL, da ANS e da ANP estipulam doze meses de quarentena para seus ex dirigentes.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Remuneração Compensatória



AGÊNCIAS REGULADORAS

Remuneração Compensatória

Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

(art. 8º, §2º, Lei 9.986/00)

AGÊNCIAS REGULADORAS

Poder Normativo



AGÊNCIAS REGULADORAS

Poder Normativo

“Ainda como garantia inerente ao seu regime especial, as Agências Reguladoras gozam de *poder normativo*, ou seja, podem regulamentar e normatizar diversas atividades de interesse social, *criando normas que obrigam os prestadores de serviços*, a fim de adequar a prestação do serviço ao interesse público. Deve-se atentar para o alcance do poder normativo. Consoante disposto *não* se configura *poder legislativo*, devendo ater-se a aspectos técnicos, subalternos à lei. Aliás, conforme já

AGÊNCIAS REGULADORAS

Poder Normativo

explicitado nesta obra, poder normativo nada mais é senão o poder concedido à administração pública de criar direitos e obrigações, dentro dos limites da lei”.

(Matheus Carvalho, Manual de Direito Administrativo, 4ª Edição, p. 192)

AGÊNCIAS REGULADORAS

Poder Normativo

O poder normativo das agências reguladoras *não* se confunde com *atividade legislativa*, sob pena de se falar em violação à tripartição de funções. Dessa forma, em princípio, as agências não podem inovar na ordem jurídica. Entretanto, no que diz respeito à atividade regulatória em si, tem-se admitido a *criação de obrigações técnicas* (derivadas) aos regulados, com base no instituto da deslegalização.

AGÊNCIAS REGULADORAS

Poder Normativo

Ainda sobre o poder normativo das agências reguladoras, vale destacar que ele apenas atinge as **pessoas reguladas, não refletindo nos particulares** (usuários de um determinado serviço público, por exemplo).

AGÊNCIA EXECUTIVA



AGÊNCIA EXECUTIVA

Trata-se de “*qualificação* que poderá ser conferida pelo poder público às *autarquias* e às *fundações públicas* que com ele celebrem o *contrato de gestão* a que se refere o §8º do art. 37 da Carta Política, e atendam aos demais *requisitos* fixados pela Lei 9.649/1998”.

(Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado, 27ª Edição, p. 202)

AGÊNCIA EXECUTIVA

Importante notar que as agências executivas **não** são uma **nova espécie** de entidade administrativa. Trata-se de **mera qualificação** temporária a uma determinada autarquia ou a uma determinada fundação pública.

AGÊNCIA EXECUTIVA

Requisitos

- Plano Estratégico de Reestruturação e/ou de Desenvolvimento Institucional (PERDI) em andamento
- Celebração de contrato de gestão com o Ministério supervisor

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 37, §8º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta **poderá** ser **ampliada** mediante **contrato**, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CONTRATO DE DESEMPENHO - LEI 13.934/19

1. Objeto e Abrangência da Lei
2. Conceitos
3. Objetivo do Contrato
4. Flexibilidades e Autonomias Especiais
5. Cláusulas Necessárias
6. Obrigações dos Administradores
7. Suspensão do Contrato
8. Rescisão do Contrato

CONSÓRCIOS PÚBLICOS



CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Art. 241, CF - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os *consórcios públicos* e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Lei 11.107/05 - Consórcio Público

Art. 6º - O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TJ-BA Prova: FCC - 2023 - TJ-BA - Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório

Suponha que determinado município tenha celebrado protocolo de intenções com outro ente da federação tendo por objetivo a constituição de consórcio público. De acordo com a disciplina estabelecida na Lei nº 11.107/2005, que rege a matéria, a constituição do consórcio

- A) demandará a celebração de contrato de programa entre os consorciados, para divisão das receitas e despesas envolvidas em sua execução.
- B) com personalidade de direito público redundará na integração do consórcio à Administração indireta dos entes federados consorciados.
- C) condiciona-se à prévia celebração de contrato de gestão entre os consorciados, que devem necessariamente pertencer a diferentes esferas da federação.
- D) somente será viável se os demais consorciados situarem-se na mesma região metropolitana ou se tratar de municípios limítrofes.
- E) pressupõe a existência de prévia autorização legislativa em âmbito estadual, podendo ostentar natureza pública ou privada.

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TJ-BA Prova: FCC - 2023 - TJ-BA - Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório

Suponha que determinado município tenha celebrado protocolo de intenções com outro ente da federação tendo por objetivo a constituição de consórcio público. De acordo com a disciplina estabelecida na Lei nº 11.107/2005, que rege a matéria, a constituição do consórcio

A) demandará a celebração de contrato de programa entre os consorciados, para divisão das receitas e despesas envolvidas em sua execução.

B) com personalidade de direito público redunda na integração do consórcio à Administração indireta dos entes federados consorciados.

C) condiciona-se à prévia celebração de contrato de gestão entre os consorciados, que devem necessariamente pertencer a diferentes esferas da federação.

D) somente será viável se os demais consorciados situarem-se na mesma região metropolitana ou se tratar de municípios limítrofes.

E) pressupõe a existência de prévia autorização legislativa em âmbito estadual, podendo ostentar natureza pública ou privada.

3.3. FUNDAÇÕES PÚBLICAS



3.3. FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-RN Prova: FGV - 2023 - TJ-RN - Analista Judiciário - Judiciária – Direito

O Estado Alfa visa a criar uma fundação de direito privado para a prestação de serviços de saúde, a ser designada Dobem, mediante a adoção do regime celetista para a admissão de pessoal.

Diante dessa situação hipotética, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- A) não é viável criar Dobem na forma almejada, na medida em que o ordenamento não prevê a criação de fundação de direito privado;
- B) a entidade administrativa Dobem será criada por lei e poderá utilizar o regime celetista, tal como planejado;
- C) considerando a atividade a ser exercida, Dobem não poderá ser criada, diante da ausência de lei complementar que preveja tal atividade para as fundações de direito privado;
- D) a criação de Dobem dependerá de autorização legislativa e o regime de pessoal a ser utilizado para tal entidade é o celetista;
- E) apesar de ser possível a criação de uma fundação de direito privado, o regime de pessoal para Dobem não poderá ser celetista.

3.3. FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-RN Prova: FGV - 2023 - TJ-RN - Analista Judiciário - Judiciária – Direito

O Estado Alfa visa a criar uma fundação de direito privado para a prestação de serviços de saúde, a ser designada Dobem, mediante a adoção do regime celetista para a admissão de pessoal.

Diante dessa situação hipotética, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- A) não é viável criar Dobem na forma almejada, na medida em que o ordenamento não prevê a criação de fundação de direito privado;
- B) a entidade administrativa Dobem será criada por lei e poderá utilizar o regime celetista, tal como planejado;
- C) considerando a atividade a ser exercida, Dobem não poderá ser criada, diante da ausência de lei complementar que preveja tal atividade para as fundações de direito privado;
- [D\) a criação de Dobem dependerá de autorização legislativa e o regime de pessoal a ser utilizado para tal entidade é o celetista;](#)
- E) apesar de ser possível a criação de uma fundação de direito privado, o regime de pessoal para Dobem não poderá ser celetista.

3.3. FUNDAÇÕES PÚBLICAS

- Pessoa Jurídica de Direito *Público* ou *Privado*
- *Criada* ou *Autorizada* por Lei
- Atividade *Social*
- Áreas de Atuação: Lei *Complementar*

3.4. EMPRESAS ESTATAIS



3.4. EMPRESAS ESTATAIS

- Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
- Pessoas Jurídicas de Direito *Privado*
- *Autorizadas* por Lei (**dependem** de registro)
- Exploração de *Atividade Econômica* (art. 173) ou Prestação de *Serviço Público* (art. 175)
- Regime Jurídico *Híbrido/Misto*
- Diferenças
- Lei 13.303/16 (Estatuto das Estatais)



3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Em qualquer hipótese é proibida a criação de empresa estatal para a execução de atividades econômicas.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Em qualquer hipótese é proibida a criação de empresa estatal para a execução de atividades econômicas.

ERRADO

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As sociedades de economia mista que atuarem em regime concorrencial na exploração de atividades econômicas livres à iniciativa privada não integram a Administração Pública, razão pela qual não estão obrigadas a licitar, tampouco estão obrigadas a realizar concurso público, já que os empregados públicos submetem-se ao regime celetista.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As sociedades de economia mista que atuarem em regime concorrencial na exploração de atividades econômicas livres à iniciativa privada não integram a Administração Pública, razão pela qual não estão obrigadas a licitar, tampouco estão obrigadas a realizar concurso público, já que os empregados públicos submetem-se ao regime celetista.

ERRADO

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, destina-se à atuação em atividades econômicas.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, destina-se à atuação em atividades econômicas.

ERRADO

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Comissário de Justiça da Infância e Juventude

A CF veda expressamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Comissário de Justiça da Infância e Juventude

A CF veda expressamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

CERTO

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário Área Administrativa

A criação de empresa pública para atuar em regime de competição no mercado com empresas privadas

A) não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se, em tais casos, a criação de sociedade de economia mista com participação pública minoritária.

B) pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia autorização legislativa.

C) é inconstitucional, somente sendo autorizada a atuação empresária do Estado para prestação de serviços públicos.

D) somente é viável em caráter excepcional, sendo a empresa criada por lei específica, derogatória do regime de direito privado.

E) não é juridicamente viável, eis que a intervenção direta do Estado no domínio econômico somente é admissível em regime de monopólio ou em setores regulados.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário Área Administrativa

A criação de empresa pública para atuar em regime de competição no mercado com empresas privadas

A) não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se, em tais casos, a criação de sociedade de economia mista com participação pública minoritária.

B) **pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia autorização legislativa.**

C) é inconstitucional, somente sendo autorizada a atuação empresária do Estado para prestação de serviços públicos.

D) somente é viável em caráter excepcional, sendo a empresa criada por lei específica, derogatória do regime de direito privado.

E) não é juridicamente viável, eis que a intervenção direta do Estado no domínio econômico somente é admissível em regime de monopólio ou em setores regulados.

3.4. EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA PÚBLICA	SOC. DE ECONOMIA MISTA
Capital social integralmente público	Capital social majoritariamente público
Qualquer tipo societário	Sempre sociedade anônima
Se federal, litiga na Justiça Federal (está no art. 109, I, CF)	Ainda que federal, litiga na Justiça Estadual (fora do art. 109, I, CF)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 109 - Aos juízes **federais** compete processar e julgar:

I - as causas em que a **União**, entidade **autárquica** ou **empresa pública federal** forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ano: 2023 Banca: IBADE Órgão: TJ-ES Prova: IBADE - 2023 - TJ-ES - Juiz Leigo

A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta, é conceituada como:

- A) empresa pública federal.
- B) sociedade de economia mista.
- C) autarquia.
- D) empresa pública estadual.
- E) fundação pública.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ano: 2023 Banca: IBADE Órgão: TJ-ES Prova: IBADE - 2023 - TJ-ES - Juiz Leigo

A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta, é conceituada como:

A) empresa pública federal.

B) sociedade de economia mista.

C) autarquia.

D) empresa pública estadual.

E) fundação pública.

ENTIDADES PARAESTATAIS



ENTIDADES PARAESTATAIS

1. Considerações Iniciais

2. Espécies



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Pessoa Jurídica de Direito Privado
- Serviço de Interesse Público (não exclusivo do Estado)
- Entidades Sem Fins Lucrativos
- Entidades que não fazem da Administração Pública
- Formalização de vínculo com o Poder Público
- Entidades que são controladas pelo Tribunal de Contas

2. ESPÉCIES



2. ESPÉCIES

2.1. Serviço Social Autônomo

2.2. Organização Social (OS)

2.3. Organização da Sociedade Civil de Propósito Específico (OSCIP)

2.4. Entidade de Apoio

2.5. Organização da Sociedade Civil (OSC)

2.1. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO



2.1. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO

- ✓ Assistência e ensino a categorias profissionais
- ✓ “Sistema S” (Senai; Sesi; Senac; Sesc; etc)
- ✓ Lei (autorizativa) + Ato da Confederação Nacional
- ✓ Dotações Orçamentárias + Contribuições Parafiscais
- ✓ Regime Funcional: celetista (não empregados públicos); não concurso público
- ✓ Não Licitação

2.1. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO

“Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S” **não** estão submetidos à exigência de **concurso público** para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal”
(STF, RE 789.874)

2.1. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO

Os serviços sociais autônomos **não** se submetem à **Lei 8.666/93** (STF, ADI 1.864)

2.2. ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS

- ✓ Lei 9.637/98
- ✓ Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde
- ✓ Contrato de Gestão
- ✓ Outorga Discricionária
- ✓ Ministro varia conforme a área da entidade
- ✓ “Absorção” de atividades estatais
- ✓ Licitação Dispensável (art. 24, XXIV, Lei 8.666/93)

2.3. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP

- ✓ Lei 9.790/90
- ✓ Não podem se qualificar como OSCIP (art. 2º)
- ✓ Áreas de atuação (art. 3º)
- ✓ Termo de Parceria
- ✓ Outorga Vinculada
- ✓ Ministro da Justiça e Segurança Pública
- ✓ Não “absorção” de atividades estatais (parceria)
- ✓ Não há hipótese de licitação dispensável

OS - LEI 9.637/98	OSCIP – LEI 9.790/99
Idealizada para “absorver” atividades antes exercidas por órgãos e entidades da Administração	Idealizada para atuar em parceria com órgãos e entidades da Administração que continuarão existindo
Contrato de Gestão	Termo de Parceria
Outorga como ato discricionário	Outorga como ato vinculado
Ministro da área relacionada à entidade	Ministro da Justiça e Segurança Pública
Não se exige tempo mínimo de funcionamento para a qualificação	É exigido que a entidade já esteja em funcionamento há pelo menos 3 anos
Deve haver Conselho de Administração com representante do Poder Público	Não é obrigatória a instituição de Conselho de Administração
Não é obrigatória a instituição de Conselho Fiscal	Deve haver Conselho Fiscal
A desqualificação implica em reversão de seus bens ao Poder Público	A desqualificação implica em reversão de seus bens a outra OSCIP

2.4. ENTIDADE DE APOIO

- ✓ Fundação, Associação ou Cooperativa
- ✓ Ensino ou Saúde
- ✓ Instituídas por Servidores Públicos (cessão)

2.4. ENTIDADE DE APOIO

Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária

As contratações de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que participam de forma complementar do SUS nos moldes previstos na Constituição Federal se dá por meio de

- A) contrato de gestão.
- B) termo de colaboração.
- C) termo de parceria.
- D) convênio.
- E) acordo de cooperação.

2.4. ENTIDADE DE APOIO

Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária

As contratações de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que participam de forma complementar do SUS nos moldes previstos na Constituição Federal se dá por meio de

- A) contrato de gestão.
- B) termo de colaboração.
- C) termo de parceria.
- D) convênio.
- E) acordo de cooperação.

2.5. ORGANIZAÇÃO DA SOCIDADE CIVIL - OSC



2.5. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

- ✓ Lei 13.019/14
- ✓ Marco Regulatório do Terceiro Setor
- ✓ Instrumentos de Formalização
 - a) Termo de **Colaboração** (há transferência de recurso e parte da **AP**)
 - b) Termo de **Fomento** (há transferência de recurso e parte da **OSC**)
 - c) **Acordo** de Colaboração (**não** há **transferência** de recurso)

2.5. ORGANIZAÇÃO DA SOCIDADE CIVIL - OSC

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Administrativa

À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

2.5. ORGANIZAÇÃO DA SOCIDADE CIVIL - OSC

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Administrativa

À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

CERTO

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

@proflucasmartins (instagram)

www.youtube.com/proflucasmartins

(85) 999258882

DIREITO ADMINISTRATIVO

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS



DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

Instagram: @proflucasmartins

Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins

Whatsapp: (85) 99925882